

RECURSO CÍVEL Nº 5061087-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: DALIA FACILITADORA LTDA (AUTOR)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ARTIGO 14 DO CDC. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Condene o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5061087-57.2024.4.02.5101

510015333873 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5061087-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: DARIO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: DALIA FACILITADORA LTDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, fixando o Juízo *a quo* a indenização por danos morais no *quantum* de R\$ 3.000,00, conforme as particularidades do caso em questão.

Em suas razões recursais (Evento 27), a parte ré, requereu a reforma da sentença em todos os seus termos, alegando, em resumo, que a ré não cometeu ato ilícito, de maneira que a parte autora não produziu qualquer prova de que tenha sofrido qualquer lesão decorrente de ato praticado pela Ré

A parte autora apresentou suas contrarrazões em Evento 37 requerendo a manutenção da sentença.

Breve o relatório, passo a decidir.

VOTO

No caso em tela, fica constatada a existência de uma relação de consumo entre as parte da atual lide, mediante aplicação do CDC (artigos 2º e 3º), sendo tal pretensão resistida caracterizada pela ocorrência de erro por parte da CEF, segundo a autora.

No tocante à responsabilidade estabelecida entre as partes da presente ação, trata-se de uma relação de consumo, por certo, razão pela qual aplico o entendimento do artigo 14 do CDC, que ao dispor sobre responsabilidade da instituição financeira estabelece, por meio da teoria do risco, que a prestadora do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, conforme a seguir:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Assim sendo, afirmo que a CEF, na condição de prestadora de serviços, responde independentemente da existência de culpa, ou seja, de forma objetiva, não havendo a necessidade de análise da liame subjetivo da conduta.

Mediante os fatos narrados, trata-se de caso concreto em que a parte autora adquiriu empréstimo junto ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), no valor de R\$ 33.000,00. Informou que a sexta parcela no valor de R\$ 1.030,37 (um mil e trinta reais, trinta e sete centavos), que venceria em 05/06/2024, foi quitada com atraso em 05/07/2024. No entanto, mesmo após o pagamento, a parte ré manteve a negativação da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA. De acordo com os autos, o autor fez vários contatos com a Caixa Econômica Federal pedindo a retirada do seu nome da restrição, o que não ocorreu até o momento da propositura da presente ação. A parte autora também alega que a manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, configura dano moral, pois expôs a empresa a constrangimento e prejuízos à sua imagem e credibilidade no mercado.

Tempestivamente, convém rememorar que a possível falha na prestação do serviço não leva, sempre, à caracterização de dano moral.

Nesse sentido, destaco a lição de SERGIO CAVALIERI FILHO em sua festejada obra “Programa de Responsabilidade Civil” (Malheiros Editores - 3ª Edição - p.88 e segs.) a seguir transcrita:

“Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade.

Nesta linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, são situações não tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”.

Após breve esclarecimento, por certo, adoto entendimento de que a situação vivenciada pela parte autora foge para além dos limites da esfera do “mero aborrecimento”, sendo necessária a reparação da lesão por ela suportada, pois o narrado expõe uma afronta a dignidade da parte que usufrui dos serviços da Instituição Financeira.

Por derradeiro, mantém-se a sentença *a quo*, nos seus termos e fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em combinação com art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a sentença. Condono o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.

